공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2013 - 178 호 2013. 11. 5.

사 건 번 호 2013카총2055

사 건 명 지하철 5, 6, 7, 8호선 SMRT Mall 사업자 공모입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 주식회사 케이티
   성남시 분당구 정자동 206
   대표이사 이○○
   피심인 대리인 법무법인 화우
   담당변호사 구상모, 이정란, 박선하

2. 주식회사 포스코아이씨티
   포항시 남구 호동로68 (호동)
   대표이사 조○○
   피심인 대리인 법무법인 광장
   담당변호사 박정원, 주현영, 최정윤

3. 롯데정보통신 주식회사
   서울 금천구 가산동 533-2 롯데센터 15층
   대표이사 오○○
   피심인 대리인 법무법인 율촌
   담당변호사 이승재

4. 주식회사 피앤디아이앤씨
서울 강남구 논현2동 267-2 동천빌딩 3, 4층
대표이사 오○○
피심인 대리인 법무법인 (유)태평양
담당변호사 신사도

심 의 일 2013. 10. 2.

주 문

1. 피심인들은 서울특별시도시철도공사가 발주한 '지하철 5, 6, 7, 8호선 SMRT Mall 구축 사업' 관련 IT 시스템 및 설비 구축 공사의 입찰에 참여하면서 형식적 입찰참여 합의, 투찰 금액 결정, 사업제안서 대리 작성 등의 방법으로 낙찰자를 사전에 결정함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위와 동일 또는 유사한 행위를 앞으로 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 케이티, 주식회사 포스코아이씨티, 롯데정보통신 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 납부금액 : 총 18,761,000,000 원

1) 주식회사 케이티 : 7,147,000,000 원
2) 주식회사 포스코아이씨티 : 7,147,000,000 원
3) 롯데정보통신 주식회사 : 4,467,000,000 원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 주식회사 케이티, 주식회사 포스코아이씨티[1], 피심인 롯데정보통신 주식회사, 주식회사 피앤디아이앤씨[2](이하 명칭에서 '주식회사'는 생략한다)는 각각 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업, 유선통신업, 기타 엔지니어링 서비스업, 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 영위하는 자로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (법률 제8863호, 2008. 2. 29. 시행, 이하 '법'이라 한다)' 제2조 제1호에서 규정한 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당년도 말 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인명	설립일	자본금	연도	매출액	영업이익	당기순이익	상시 종업원
케이티	1982. 1. 1.	1,564,498	2010	19,918,378	2,003,570	1,248,845	31,155
			2011	19,323,632	1,665,922	1,289,055	31,981
			2012	18,863,236	1,074,656	719,351	32,186
포스코아이씨티	1989.11.15.	68,517	2010	828,880	31,124	21,726	2,230
			2011	983,151	40,316	30,578	2,468
			2012	1,017,662	45,695	40,088	2,541
롯데정보통신	1997. 1. 3.	4,276	2010	412,561	14,943	11,072	1,071
			2011	659,257	14,260	△2,333	1,203
			2012	719,212	9,930	△159	1,390

1) 본래 '포스데이타(주)'였으나 2010. 1. 26. (주)포스콘과 합병하면서 (주)포스코아이씨티가 설립되었고 상법 제235조에 따라 (주)포스코아이씨티가 포스데이타(주)의 행위 책임을 승계하였다. 이하 본문에서는 행위 당시의 법인명을 약칭하여 '포스데이타'라 한다.

2) 본래 '(주)엔코아플러스'였으나 2011. 3. 9. (주)피앤디아이앤씨로 회사명을 변경하였다. 이하 본문에서는 행위 당시의 법인명을 약칭하여 '엔코아'라 한다.

피 앤 디 아이앤씨	2003.6.26.	500	2010	13,583	264	222	15
			2011	4,996	△59	23	15
			2012	5,316	407	232	15

* 자료출처 : 피심인들 제출자료 및 금융감독원 공시자료

다. 시장구조 및 실태

1) 민간투자사업의 개요

3 민간투자사업은 정부의 공급영역으로 간주되던 사회간접자본(SOC) 시설에 민간이 투자하도록 정부가 지원하는 사업으로 1994년에 제정된 '사회간접자본시설에 대한 민자유치촉진법'이 1999년 '사회간접자본시설에 대한 민간투자법'으로 개정되어 법적인 뒷받침을 하고 있다.

4 민간투자사업은 정부와 민간투자회사 양측 모두에게 경제적 유인을 제공하는데, 정부의 입장에서는 국민경제적으로 꼭 필요하지만 예산상의 문제로 정부가 시행하지 못하고 있는 사업 또는 민간의 투자와 경영으로 효율성을 한층 높일 수 있을 것으로 기대되는 사업 등에 민간 투자를 끌어들여 조기에 시설을 확충하고 서비스의 질을 높일 수 있는 한편 민간투자회사의 입장에서는 공공부문에 대한 투자를 통해 새로운 수익모델을 창출할 수 있다.

5 이러한 민간투자사업은 사업추진 방식에 따라 다양한 유형으로 분류되며, 대표적인 유형은 다음 <표 2> 기재와 같다.[3)]

<표 2> 민간투자사업의 구분

BTO (Build-Transfer-Operate)	BOT (Build-Operate-Transfer)	BOO (Build-Own-Operate)	BTL (Build-Transfer-Lease)
민간투자회사가 SOC 시설 건설→국가나 지자체에 소유권 양도→민간투자회사는	민간투자회사가 SOC 시설 건설→민간투자회사가 소유·운영→계약기간 만료시	민간투자회사가 SOC 시설 건설→민간투자회사가 소유·운영	민간투자회사가 SOC 시설 건설→국가나 지자체에 소유권 양도(기부채납)→민간투자

3) 기획재정부 2010. 11. 시사용어사전 참조

일정기간(통상 30년) 시설 관리·운영	정부에 소유권 양도		회사는 일정기간 시설 관리 · 운영
정부 또는 지자체에 최종소유권 양도	정부 또는 지자체에 최종소유권 양도	민간투자회사가 최종 소유권 유지	정부 또는 지자체에 최종소유권 양도
투자비 회수가 용이한 시설(고속도로, 항만, 전철 등)	투자비 회수가 용이한 시설(고속도로, 항만, 전철 등)	수익률이 높은 사업 (터미널, 골프장 등)	투자비 회수가 어려운 사업(하수관거, 군인 아파트, 학교 등)
최종사용자 사용료를 받아 투자비 회수	최종사용자 사용료를 받아 투자비 회수	최종사용자 사용료 및 소유권으로 회수	정부의 시설 임대료를 받아 투자비 회수
신분당선 전철(강남-정자) 사업이 대표적	파주 수도권북부 내륙컨테이너 건설사업	파주 수도권북부 복합 화물터미널 건설사업	충주비행장 군인아파트 건설사업

2) BOT[4] 사업의 개요

6 BOT(Build - Operate - Transfer)라 함은 도로, 항만, 교량 등의 인프라를 구축한 시공사가 일정 계약기간 동안 이를 운영해 받은 사용료 등으로 투자비를 회수한 뒤 발주처인 정부나 지방자치단체 등에 넘겨주는 수주방식으로 투자개발형 사업의 전형이며 사회간접자본(SOC) 건설사업에 민간자본을 유치하는 가장 일반적인 방식이다. 이 방식은 발주처에서 다액의 자금을 준비할 필요가 없고, 또한 플랜트의 운영을 통해 노하우도 직접 습득할 수 있어 기술의 트랜스퍼(국제 기술협력)에도 기여한다. 다만 운영 개시 후 수요상황을 사전에 정확하게 파악하여 플랜트의 규모나 건설스케줄을 계획해야 할 필요가 있다는 등의 문제점도 지적되고 있다.

7 통상적으로 BOT 사업의 추진주체는 개별 사업의 특성을 반영한 다양한 출자자로 구성된 컨소시엄 형태의 특수목적법인(SPC)을 설립하며, 정부가 자금조달 및 원리금 상환을 보장하는 본래의 프로젝트파이낸싱(PF)과는 달리 BOT 사업에서는 컨소시엄이 그에 대한 1차적인 책임을 진다. 즉, 정부로서는 재정부문에서 자금을 끌어다 쓸 필요 없이 해당 사업과 관련된 금융 및 산업 리스크를 민간부문에 넘기고 민간부문의 관리 및 운영능력을 활용할 수 있다.

4) 이 사건 SMRT Mall 사업은 BOT방식으로 추진되었다.

라. 이 사건 입찰의 개요

1) SMRT Mall 구축사업 개요

8 SMRT[5] Mall 구축사업(이하 '스마트몰 사업' 이라 한다)은 서울특별시도시철도공사(이하 '서울도철'이라 한다)에서 BOT(Build - Operate - Transfer)형식으로 추진한 사업으로서 다음 <그림>과 같이 서울 지하철 5, 6, 7, 8호선의 역사와 전동차 내에 첨단 IT 시스템을 구축하여 실시간으로 열차운행 정보와 공익정보를 제공하고, 각종 상품광고 및 판매를 유기적으로 연계한 도시철도 쇼핑몰을 운영하는 체계를 구축하기 위하여 개발된 비즈니스 모델이다.

<그림> 스마트몰 사업 개요

9 총 사업기간은 11년으로 IT 시스템 구축 및 본 사업관련 시설물 설치기간(이하 '사업준비기간')은 계약일로부터 1년, 광고 및 e-shop사업 운영기간은 사업준비기간 종료일의 익일부터 10년이다. 최종 입찰공고 당시 시스템 구축비용이 약 833억 원 상당인 프로젝트이며 세부적인 사업의 내용은 다음 <표 3> 기재와 같다.

5) SMRT는 Seoul Metropolitan Rapid Transit의 약자이며 서울특별시도시철도공사를 일컫는 용어이며 통상 '스마트'로 읽는다.

<표 3> 스마트몰 사업 주요내용

구분	주요내용
발주처	서울특별시도시철도공사
사업대상	지하철 5,6,7,8호선 148개 역사, 전동차 1,558량, 승강장, 환승통로 등 지정 공간
사업기간	2009. 3월 ~ 2020. 3월(11년)(사업준비기간 1년, 운영기간 10년)
사업비	833억 원 (부가가치세 포함) (시설구축비 : 668억 원, 사업이행보증금 : 63억 원, 영업준비금 : 42억 원, 건설이자/금융비용 : 61억 원)
추진방식	BOT(Build - Operate - Transfer) 방식 (완공 후 사업자가 운영, 이후 발주처에 기부채납 형태로 소유권 이전)

2) 스마트몰 사업 입찰

가) 이 사건 입찰제도

10 이 사건 입찰은 기본적으로 경쟁입찰에 기초하나 입찰참가자격에 제한을 둔 제한경쟁입찰[6] 방식을 택하고 있다. 이 사건 입찰 참가자격은 정보통신공사업법 제14조의 규정에 따라 정보통신공사업을 등록한 업체로서 공고일 기준 최근 10년 이내 3억 원(VAT 포함) 이상의 국내 도시철도, 철도, 경량전철에 광전송설비, 회선 분배장치, 다중화 설비, 이 사건 스마트몰 사업 시스템 구성설비와 유사한 시설설비의 납품 및 제작 실적이 있는 업체이다.

11 이 사건 입찰은 협상에 의한 계약 방식으로 진행되었으며, 참가업체들이 제출한 사업제안서와 가격제안서를 주관적·객관적으로 평가하여 점수를 산정한 후 일정한 가중치를 부여하는데 항목별 가중치는 입찰 참가업체의 재무상태와 자금조달 계획 및 사업계획 등을 평가하는 사업 분야 30%, 시스템 구축을 위한 설계 및 기술조건 등을 평가하는 시스템구축 분야 40%, 사용료 납부계획에 대한 가격분야 30%이다.

6) 경쟁입찰 시 입찰 참가자격에 제한을 두는 것으로 제한의 종류에는 지역, 동종 실적, 기술 보유 상황, 시공능력 공시액, 중소기업자, 설비, 유자격자 명부, 물품 납부능력, 재무상태 등이 있다. (국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조 및 같은 법 시행령 제21조)

12 이 사건 입찰의 세부 평가항목 및 배점기준은 다음 <표 4> 기재와 같다.

<표 4> 평가항목 및 배점기준

평가항목		평 가 내 용	배점	평가방법
사업 분야 (300점)	사업신청자격 및 경영상태 (30점)	o 사업수행경험 - 최근 3년간 동종 및 유사사업 수행실적	10점	객관적 평가
		o 출자자 재무능력 - 출자자의 최근 3년간 재무상태(자본금규모 등) - 기업신용평가 등급	20점	
	자금조달 계획 (50점)	o 자기자본 조달계획 - 총 투자비 중 자기자본 투자비율 - 자기자본 조달의 타당성 및 확실성	30점	주관적 평가 (절대평가)
		o 타인자본 조달계획 - 자금차입의 타당성 및 확실성	20점	
	사업개발 계획 (220점)	o 사업 개발계획의 적정성 - 기존광고 및 신매체 광고 개발계획의 적정성 - e-shop(전시·매장) 사업모델의 창의성 및 실현성 - 사업수지 분석(수익사업 매출추정액)/일정계획	120점	주관적 평가 (절대평가)
		o 광고 및 e-shop의 시설계획 적정성 - 기존 광고매체의 시설 개선계획의 적정성 - PSD광고 및 신매체 시설의 적정성 - e-shop(전시공간, 매장)의 시설계획의 적정성	50점	
		o 사업 관리운영 계획 - 사업수행조직 및 운영시스템의 적정성 - 매출 투명성 확보 방안 - 마케팅 및 홍보 전략계획의 적정성	50점	
시스템 구축 분야 (400점)	일반지침 및 시스템설계 (130점)	o 일반지침의 준수여부 - 제반일정, 사업수행지침의 준수여부 및 적정성 - 안전관리 및 품질관리의 적정성	40점	〃
		o 시스템 설계의 적정성 - 설계범위, 설계방향의 적정성 - 시스템 설계기준 및 유의사항의 적정성	90점	〃
	시스템 구성 및 기술조건 (210점)	o 광대역통합네트워크 기술규격 및 구축의 적정성	40점	주관적 평가 (상대평가)
		o 무선전송시스템 기술규격 및 구축의 적정성	50점	
		o IT 관리센터 기술규격 및 구축의 적정성	40점	
		o 표출매체의 기술규격 및 적정성	40점	주관적 평가 (절대평가)
		o 전원설비의 적정성	20점	
		o 부가설비 및 기타제안시스템의 적정성	20점	
	하자 및 운영보전 (60점)	o 시스템 하자 및 운영보전 - 시스템 하자보수 및 운영보전계획의 적정성 - 기술교육 및 기술이전의 적정성	60점	주관적 평가 (절대평가)
가격 분야 (300점)	사용료 납부 계획 (300점)	o 기본보장금 납부계획(업종별/연차별)	200점	객관적 평가
		o 매출수수료(업종별/연차별) - 사업계획 따른 매출 추정액, 매출 수수료율, 매출 수수료총액	100점	
합 계			1,000점	

나) 입찰 진행 경과

13 스마트몰 사업 입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 하며 다음의 1~3차 입찰 전체를 포함한다)의 최초 명칭은 '5678 IT 스테이션 구축 및 수익사업[7]'(이하 '1차 입찰'이라 한다)이었으며 2008. 2. 5. 전자입찰시스템 온비드[8]를 통해 공고되었으나 수익성 부족 등의 이유로 참여자가 없어 유찰되었다.

14 이후 서울도철은 기존 1차 입찰에서의 IT 시스템을 활용한 온라인 광고에 더하여 기존 역사 및 전철차량 내부의 오프라인 광고 사업권을 추가로 제공하는 조건을 추가하여 입찰명칭을 '스마트몰 사업자 공모'로 변경하고 2008. 7. 7. 온비드에 다시 공고(이하 '2차 입찰'이라 한다)하였으며 해당 입찰에 퍼프컴 컨소시엄[9]과 롯데정보통신만이 참여하였으나 롯데정보통신이 가격제안서를 누락함에 따라 또 다시 유찰되었다.

15 이에 서울도철은 2008. 10. 31. 동일한 내용으로 재공고(이하 '3차 입찰'이라 한다)하여 2차 입찰 시와 동일하게 퍼프컴 컨소시엄과 롯데정보통신만이 참여하였고, 최종적으로 퍼프컴 컨소시엄이 2008. 11. 14. 우선대상협상자로 선정되었으며 협상 결과 퍼프컴 컨소시엄이 2009. 3. 17. 최종 낙찰자로 선정되어 2009. 6. 5. '스마트몰 사업 계약서'를 체결하였다.

16 이 사건 입찰의 진행 경과를 요약하면 다음 <표 5> 기재와 같다.

<표 5> <u>이 사건 입찰 진행 경과</u>

7) 1차 입찰의 경우 온라인 광고 사업권만 제공하였다.
8) 한국자산관리공사에서 2002년에 구축하여 운영하고 있는 인터넷자산처분시스템으로 국가기관 및 공공기관 등의 입찰정보와 각종 매각대상 물건, 임대대상 물건 관련 정보들을 보유하고 있으며 입찰문건 정보검색, 입찰 참가, 입찰집행, 계약체결 등 입찰과정을 편리하게 처리할 수 있는 시스템이다.
9) 이 사건 입찰에 참가하기 위하여 케이티, 포스데이타가 주식회사 퍼프컴(이하 '퍼프컴'이라 한다)과 함께 구성한 공동수급체로서 전시 광고물 제작 및 행사 대행업을 영위하는 퍼프컴의 지분이 90%, 케이티와 포스데이타의 지분이 각각 5%를 차지한다.

일자	내 용
2008. 2. 5.	5678 IT 스테이션 구축 및 수익사업 입찰 공고 (유찰)
2008. 7. 7.	스마트몰 사업자 공모 입찰 공고 (유찰)
2008. 10. 31.	스마트몰 사업자 공모 입찰 재공고
2008. 11. 14.	퍼프컴 컨소시엄 우선협상대상자 선정
2009. 5. 19.	사업추진을 위한 특수목적법인(SPC)인 '미디어퍼프플러스' 설립
2009. 6. 5.	서울도철-미디어퍼프플러스 간 계약 체결

다) 개찰 결과

17 2008. 11. 14. 개찰 결과, 다음 <표 6> 기재와 같이 퍼프컴 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되었다.[10)]

<표 6> 개찰 결과

응찰자	지표평가점수				
	주관적 (670점)	객관적 (30점)	가격 (300점)	총점 (1000점)	비 고
ITS코퍼레이션*	595.8	17.65	300.00	913.45	1순위
롯데정보통신	538.5	19.00	123.31	680.81	2순위

* 케이티, 포스데이타, 퍼프컴이 구성한 퍼프컴 컨소시엄의 명칭(가칭)으로 이 사건 2차 및 3차 입찰에 컨소시엄 명으로 사용된 이름

라) 스마트몰 사업 계약

18 스마트몰 사업 계약은 퍼프컴 컨소시엄과 서울도철 간에 다음 <표 7> 기재와 같이 2009. 6. 5.에 총 투자비용 66,759백만 원(부가세 제외), 총 기본보장금[11)] 140,400백만 원(부가세 포함)으로 체결[12)]되었다.

10) 우선협상대상자 선정 후 퍼프컴 컨소시엄은 2008. 12. 23. 서울도철에 대하여 '협상기간 내 IT시스템구축, 광고사업, e-shop 사업의 위치, 면적, 업종, 기타 조건 등 상호간에 협의(확정)된 내용에 대하여 서울도철이 외부 전문기관에 감정평가, 원가조사 등에 따라 산정된 기초금액(또는 예정금액) 이상으로 가격협상을 진행하더라도 아무런 이의를 제기하지 않겠다.'는 내용의 협상관련 동의서를 제출한 사실이 있다.

11) 스마트몰 사업 계약서 상 기본보장금이란 퍼프컴 컨소시엄이 서울도철에게 매년 지급하여야 하는 매출수수료[매출액×계약 시 약정한 매출수수료율(연도별로 상이함)]의 하한선을 보장하기 위하여 계약 시에 약정한 정액의 금전으로서 지하철 역사 등 기존 시설에 대한 임대료 및 도시철도 전체 광고사업권의 부여에 대한 최소한의 기본보장금 등의 성격을 복합적으로 갖는다.

12) 계약이 체결된 것은 위 <표 5>에서 본 바와 같이 특수목적법인이 설립된 이후 계약서에는 계약당사자로서 서울도철, 미디어퍼프플러스, 퍼프컴, 케이티, 포스데이타가 공동으로 명시되어 있다.

<표 7> 계약 내용

계약명	SMRT Mall 사업계약
계약기간	사업준비기간 2009. 3. 27.* ~ 2010. 3. 26. (1년) 운영기간 2010. 3. 27. ~ 2020. 3. 26. (10년)
시설투자비용	66,759백만 원(VAT 제외)
기본보장금	140,400백만 원(VAT 포함)
계약보증금	14,040백만 원(VAT 포함) [기본보장금의 10%]
지급이행보증금	21,060백만 원(VAT 포함) [기본보장금의 15%]

* 퍼프컴 컨소시엄과 서울도철이 2009. 3. 27. 협약서를 작성[서울도철 계약팀-2225(2009. 4. 1.) 문건내용]하여 날인하고 실제 계약을 2009. 6. 5.에 체결하여 계약서에는 협약서 작성일을 기준으로 계약기간이 산정됨

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의 개요

19 케이티와 포스데이타는 퍼프컴[13]과 함께 퍼프컴 컨소시엄을 구성하여 서울도철이 발주한 이 사건 2차 및 3차 입찰에 참여하면서 케이티의 협력업체인 엔코아를 매개체로 삼아 롯데정보통신과 함께 퍼프컴 컨소시엄을 낙찰자로 하고 롯데정보통신을 탈락자로 하기로 하는 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하였다.

2) 합의의 당사자

20 케이티와 포스데이타는 퍼프컴 컨소시엄의 구성사업자로서 SI[14]사업자인바,

13) 퍼프컴의 경우 이 사건 합의 및 실제 응찰 당시 퍼프컴 컨소시엄의 지분을 90% 소유하고 있는 대표주간사였으나 퍼프컴이 이 사건 합의에 개입한 명확한 증거가 발견되지 않는 점, 이 사건 행위와 관련하여 퍼프컴의 임직원을 접촉한 사실이 없다는 롯데정보통신 장○○의 진술, 퍼프컴이라는 곳은 들어보거나 만난 적이 없다는 롯데정보통신 허○○의 진술 등을 종합하여 살펴볼 때 통상적인 입찰담합 건에서의 대표주간사의 경우와는 달리 이 사건 입찰에 직접 참여하였다고 보기 어려운 점, 실제로도 입찰 이후에는 지분율이 35%로 축소(나머지 지분 65%는 KT에게 귀속되었으며, 퍼프컴 컨소시엄은 현재 '(주)스마트채널'이라는 명칭의 KT 자회사가 됨)되어 대표주간사 지위를 상실한 점 등을 종합적으로 감안하여 이 사건 피심인에서 제외하고 이 사건 입찰에 적극 가담한 실질 행위자인 케이티와 포스데이타는 피심인으로 삼았다.

14) SI(System Integration)는 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아

이들 두 피심인은 사전에 낙찰예정자를 정하는 방식으로 이 사건 입찰에 참여함으로써 실제 계약을 체결하여 이 사건 스마트몰 사업의 정보 통신 시설 등의 시공을 담당하였다.

21 롯데정보통신은 SI사업자로서 이 사건 입찰에 들러리로 참여하였으며, 그 대가로 엔코아 및 포스데이타로부터 일정한 매출액을 약속받았다.

22 한편 엔코아는 이 사건 입찰에 직접적으로 참여한 당사자가 아니면서 케이티를 비롯한 타 피심인들의 협력업체로서 롯데정보통신과 접촉하여 들러리 제안을 하고 들러리 참가에 대한 대가 지급을 약속하여 롯데정보통신을 이 사건 합의에 참여하도록 하였다.

3) 합의의 배경

23 위 1. 라. 2) 나)에서 살펴본 바와 같이 서울도철이 공고한 1차 입찰이 참가자가 없어 유찰되자 2차 입찰 또한 유찰될지도 모른다는 일종의 위기의식이 만연함에 따라 포스데이타가 마련한 제안 룸에서 퍼프컴 컨소시엄의 구성사업자 및 협력업체를 중심으로 들러리를 세우는 것에 대한 논의가 진행되었다.

24 이러한 사실은 다음 <표 8> 기재와 같이 케이티 민○○의 진술을 통해 인정된다.

<표 8> 케이티 민○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제19호증)

문13) 1차 입찰이 참여자가 없어 유찰된 후 2008년 6월 경 엔코아플러스를 방문하여 최○○ 이사에게 들러리 업체를 소개해달라고 부탁한 적이 있으시죠?
답13) 엔코아플러스를 방문하여 업체를 소개해 달라고 부탁한 것이 아니라, 1차 사업 유찰 후 관련 사태에 관하여 제안 작업을 너무 오래한 관계로 모든 업체가 있는 가운데 진행되고 있는 상황을 회의에서 공유했으며,

가서는 운영 및 유지·보수까지의 모든 서비스를 제공하는 일을 말한다.

최악의 경우 들러리를 세워야 할 수도 있다고 회의에서 언급이 되었고, 이후 엔코아플러스에서 보안관련 유지보수를 하던 롯데정보통신이 의향이 있다는 이야기를 전해와 그렇게 사업이 진행되었습니다.

4) 합의 및 합의의 실행

가) 2차 입찰 들러리 참여 합의 및 합의의 실행

25 위 2. 가. 3)의 내용과 같이 들러리를 세우는 것에 대한 논의가 있은 후 케이티 민○○과 포스데이타 송○○가 엔코아를 비롯한 협력업체에게 들러리업체를 찾아볼 것을 의뢰하였고 엔코아 최○○는 자신의 직원인 유○○와 김○○에게 롯데정보통신과 접촉할 것을 지시하였다.

26 이러한 사실은 다음 <표 9> 기재와 같이 포스데이타 송○○와 엔코아 최○○・유○○, 롯데정보통신 허○○의 진술을 통해 인정된다.

<표 9> 포스데이타 송○○, 엔코아 최○○·유○○, 롯데정보통신 허○○의 진술내용 중 발췌

<포스데이타 송○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제24호증)> 문11) 1차 입찰 유찰 이후에 도철에서 SMRT Mall 사업자 공모 입찰(이하 '2차 입찰')로 명칭을 바꾸어 공고를 띄운다는 것을 알고 있었을 텐데 2차 입찰에 들러리 입찰자를 세우자는 제안을 누가 먼저 했나요? 답11) 케이티의 민○○ 과장이 했었습니다. … (중략) …. 아마 그래서 케이티가 평소에 같이 일을 많이 했던 엔코아플러스를 통해서 롯데정보통신을 들러리 세운 것 같습니다. <엔코아 최○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제27호증)> 문5) 처음에 이 건 입찰 관련해서 들러리 제안을 누가 했으며 어떠한 경로로 진행이 되었는지 상세히 말씀해 주시기 바랍니다. 답5) 포스데이타 쪽에 있는 제안룸에 제가 자주 방문을 해왔었는데 2008년도 3~4월* 정도에 당시에 송○○ 차장이 입찰에 참가할 수 있는 대상업체를 찾는다고 있으면 소개를 시켜달라는 이야기를 한 적이 있었습니다.

저희가 당시에 거래하던 기업이 많았으니깐 김○○ 차장이 류진모 팀장을 통해서 롯데 쪽의 연락처를 전해준 것 같습니다. <엔코아 유○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제25호증)> 문11) 2차 때 입찰 전에 롯데정보통신을 방문하신 적이 있으시죠? 답11) 2차인지 횟수는 기억이 잘 안나지만 송○○ 차장하고 민○○ 과장이 이 건 입찰이 계속 유찰이 되니까 다른 사업자를 찾고 있었는데 최대표님이 롯데정보통신하고 한번 이야기를 해보라고 했었습니다. <롯데정보통신 허○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제17호증)> 문15) 케이티와 롯데정보통신 간의 들러리 대가에 대하여 확약 받은 것이 있었습니까? 답15) 케이티로부터 이 건 입찰 들러리에 대한 대가를 받기로 했다고 김○○ 부장이랑 장○○ 과장이 이야기 하는 것을 제가 들은 적이 있습니다. 제가 듣기로는 케이티로부터 직접적으로 받지 않고 다른 업체를 끼워서 돌려서 받기로 했다고 저는 들었습니다. 케이티 입장에서도 직접적으로 주기는 부담스러웠을 듯합니다. … (후략).

* 1차 유찰 발표가 2008. 5. 9.에 있었고 2차 입찰 공고가 2008. 7. 7.에 있었으며 들러리 선정에 관한 논의가 1차 유찰 발표 이후에 있었음을 고려하였을 때, 엔코아 최○○의 진술 중 2008. 3.~4.라는 부분은 다소 부정확한 측면이 있음

27 이후 2008. 9. 중순 경, 엔코아 김○○이 롯데정보통신을 방문하여 장○○를 만나 이 사건 입찰에 들러리로 참여하여 줄 것을 요청하면서 제반 서류 작성과 입찰 참가에 따른 제비용을 모두 엔코아가 부담할 것을 약속하였다. 그 후에도 엔코아 김○○·유○○가 롯데정보통신을 방문하여 장○○와 허○○을 만났고, 엔코아 김○○·최○○가 2008. 10. 2. 롯데정보통신을 방문하여 다음 <표 10> 기재와 같이 엔코아 명의로 된 매출확약서를 롯데정보통신 측에 제공하였으며 롯데정보통신은 들러리 참가를 약속하였다.

28 이러한 사실은 다음 <표 11> 기재와 같이 롯데정보통신 장○○와 엔코아 최○○·유○○의 진술을 통해 인정되며 다음 <표 12> 기재에서 보는 바와 같이 롯데정보통신 출입기록대장 방문기록을 통해서도 확인된다.

<표 10> 롯데정보통신과 엔코아 간의 매출확약서(소갑 제5호증)

(개인정보가 포함되어 있어 공란 처리)

<표 11> 롯데정보통신 장○○, 엔코아 최○○·유○○의 진술내용 중 발췌

<롯데정보통신 장○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제14호증)> 2008년 9월 중순경 평소 당사와 거래 관계가 있던 엔코아플러스의 김○○ 팀장이 저를 만나기 위해 당사의 사옥을 방문하였습니다. … (중략) …. 김○○ 팀장은 '현재 퍼프컴, 포스데이타, 케이티가 퍼프컴 컨소시엄을 구성하여 본 건 입찰에 참가하여 낙찰 받으려 한다. 그런데 아무도 본 건 입찰에 참가하지 않을 것 같아 단독 입찰로 유찰될 것 같다. 본 건 입찰에 필요한 모든 서류를 우리가 만들어 주고 제반비용 등 제비용을 부담해줄 테니 들러리를 서달라. 롯데정보통신은 그냥 입찰서류에 도장만 찍어주면 된다. 들러리의 대가로 매출 30억원 상당에 마진 10%가 보장되는 사업권을 주겠다. (후략) <엔코아 유○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제25호증)>

문11) 2차 때 입찰 전에 롯데정보통신을 방문하신 적이 있으시죠?

답11) 2차인지 횟수는 기억이 잘 안나지만 송○○ 차장하고 민○○ 과장이 이건 입찰이 계속 유찰이 되니까 다른 사업자를 찾고 있었는데 최대표님이 롯데정보통신하고 한번 이야기를 해보라고 했었습니다. 당시 김○○ 팀장이 롯데하고 업무를 많이 하고 있었기 때문에 김○○ 팀장으로부터 롯데의 장○○ 과장(당시 과장)하고 그 위에 팀장이 허 무슨 팀장이었던 걸로 기억이 납니다. 그렇게 4명이서 롯데에 SI팀 사무실에서 만났었습니다.… (중략) …. 롯데를 방문한 후 이러한 내용을 민○○ 과장과 송○○차장한테 이야기를 했습니다.

<엔코아 최○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제27호증)>

문8) 관련자들과의 만남과 그 이유에 대해서 상세히 이야기 해주십시오.

답8) 김○○ 팀장님과 같이 찾아가서 장○○ 과장의 안내를 받아서 롯데 회의실로 갔습니다. 회의실에는 롯데 측 허○○ 팀장과 장○○ 과장과 SI팀 팀원들 해서 총 서너명 정도 있었던 것으로 기억납니다. … (중략) …. 당시에 (주)케이티가 수주하여 진행하고 있단 파주U-city사업과 관련해서 저희가 75억 원 상당의 수주 예상 사업 중에 매출 40억 원에 마진 4%의 사업을 롯데에 보장해 주겠다고 공문의 형식으로 허○○ 팀장에게 전달했습니다.

<표 12> 엔코아 김○○·유○○의 롯데정보통신 출입기록대장 방문기록

<엔코아 김○○ 출입기록대장(소갑 제3호증)>

(개인정보가 포함되어 있어 공란 처리)

<엔코아 유○○ 출입기록대장(소갑 제2호증)> (개인정보가 포함되어 있어 공란 처리)

29 한편 케이티 민○○은 2차 입찰에 롯데정보통신을 들러리로 세우는 것과 관련한 제반 사항을 상사인 권○○ 부장과 박○○ 상무에게 보고하였으며 이에 케이티 박○○은 문제가 될 수 있으니 조심하여 진행하고 직접적으로 나서서 행동하지는 말 것을 민○○에게 지시하였고, 이에 케이티는 이 사건 합의 과정에서 전면에 나서지 않고 엔코아와 포스데이타[15]가 롯데정보통신과 만나 이 사건 합의 관련 협의를 진행한 것으로 판단된다.

30 이러한 사실은 다음 <표 13> 기재와 같이 케이티 민○○, 포스데이타 송○○의 진술을 통해 인정된다.

15) 포스데이타는 2013. 10. 2. 구술심의과정에서 케이티 민○○이 2008. 7. 24. 포스데이타가 적극적인 역할을 해줄 것을 요구하는 내용이 담긴 이메일을 포스데이타 송○○에게 보낸 사실이 있음을 진술하였고, 해당 메일의 주요내용은 다음과 같이 확인되었다.

From: 민○○[공공고객1담당] [mailto:○○○○○○○○@kt.com] Sent: Thursday, July24, 2008 9:31 AM To: ○○○○○○○@posdata.co.kr Cc: ○○○○○○○@mediaunion.co.kr; ○○○○○○○@paran.com Subject: SMRT MALL 구축 사업 관련 업무 전달 사항 SMRT MALL 구축 사업 관련 업무 전달 사항 현재 SMRT MALL 사업과 관련하여 우리 쪽의 컨소시엄에게 굉장히 불리한 상황으로 사업이 진행됨에도 불구하고 포스데이타의 비협조적인 사업진행으로 인하여 아래와 같이 직접 업무를 관장하여 사업을 진행하고자 하오니, 업무에 참조하시기 바랍니다. …(중략)… 포스데이타는 제안서 작성을 제외한 영업과 관련 어떠한 업무도 진행하고 있지 않기에 정중히 경고합니다. …(중략)… 영업적인 진척이 전혀 없을 경우 포스데이타와의 컨소시엄은 언제든 파기 할 수 있음을 알려드리겠습니다. …(후략)…

<표 13> 케이티 민○○, 포스데이타 송○○의 진술내용 중 발췌

<케이티 민○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제19호증)>

문12) 2차 입찰에 롯데정보통신을 들러리로 세우는 것에 대하여 보고는 어디까지 했으며 어떠한 경로로 보고하였습니까?

답12) 관련 보고는 1차 유찰로 심한 매출 압박을 받고 있던 상황이었는데, 우선은 담당 부장인 권○○ 부장에게 매일 일어나는 일들에 대하여 보고하고 있었기 때문에 담당부장에게 보고하였고, 이후 박○○ 상무에게 담당 부장과 함께 보고하였고, 담당 상무는 본부장인 김○○ 본부장에게 관련 사항을 보고하였습니다. 앞에서도 언급했지만 박○○ 상무는 문제가 될 수 있으니 저보고 직접 나서서 누구를 만나거나 직접적으로 행동하지 말라. 나서서는 하지 말라고 했었습니다. 그리고 외부에 말나가지 않게 입단속 잘하라고 이야기도 했었습니다. 롯데와 관련된 이야기들은 공식석상에 이야기 할 수 있는 부분이 아니기 때문에 항상 상사에게 구두 보고를 했었습니다.

… (중략) …

문17) 들러리 대가에 대해서 롯데정보통신의 불만이 많았고 이 문제로 롯데정보통신과 자주 통화했다고 들었습니다. 구체적으로 나눈 이야기가 무엇이었습니까?

답17) (전략) …. 박○○ 상무가 나서지 말라고 해서 직접적으로 통화를 하거나 만날 수 있는 상황도 아니었습니다. 그래서 롯데정보통신과 통화하고 협의를 한 것은 유○○ 과장이 하였고 롯데정보통신과 만나서 관련 협의는 송○○ 차장이 하였는데, … (후략).

<포스데이타 송○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제24호증)>

문11) 1차 입찰 유찰 이후에 도철에서 SMRT Mall 사업자 공모 입찰(이하 '2차 입찰')로 명칭을 바꾸어 공고를 띄운다는 것을 알고 있었을 텐데 2차 입찰에 들러리 입찰자를 세우자는 제안을 누가 먼저 했나요?

답11) 케이티의 민○○ 과장이 했었습니다. 본인 혼자만의 생각은 아니고 당연히 케이티 내부적으로 보고가 되었겠죠. 권○○ 부장이나 그 위에 박상무의 지시를 받아서 케이티 PM들도 들러리에 대해서 알고서 작업을 했었으니까요. … (후략).

… (중략) …

문14) 케이티에서 주도적으로 했다면 케이티가 아니고 왜 포스데이타에서 롯데정보통신을 찾아갔었나요?

답14) 케이티 쪽에서는 이 건 입찰관련해서 이미 시작 전부터 사업 세팅이라

던지 역할을 한 것이 많이 있었다고 늘 이야기를 했었습니다. 이런 입찰이 있을 것이라는 정보나 그런 부분에 대해서 케이티에서 윗선을 통해서 알게 된 것도 많고 하니깐 포스데이타도 어떤 역할을 좀 하라고 했었고요. 그게 안되면 이 사업에서 빠지라는 이야기를 평상시에도 많이 했었습니다. 그래서 저희가 롯데를 찾아가게 된 것입니다. … (후략).

31 롯데정보통신 장○○ 외 1명은 2008. 10. 6. 서울도철 인근의 까페에서 엔코아 유○○ 외 2명으로부터 2차 입찰 참가에 필요한 관련 서류[16]를 전달받아 법인인감을 날인한 후 이를 제출함으로써 2차 입찰에 참가하였다. 2차 입찰에 필요한 사업제안서 등 제반서류의 작성과 이에 소요되는 비용은 다음 <표 14>기재 내용과 같이 모두 엔코아가 부담하였다.

32 그러나 롯데정보통신이 기술제안서만 제출하고 가격제안서를 제출하지 않아 이 사건 2차 입찰 또한 2008. 10. 10. 유찰되었다.

<표 14> 포스데이타 송○○의 진술내용 중 발췌(소갑 제24호증)

문15) 2차 입찰 관련 사업제안서 작업은 누가 하셨나요? 답15) 2차 입찰 사업제안서 작업 총괄도 엔코아플러스에서 거의 다 했습니다. 각 사에서 작업해야하는 부분은 각사에서 했었지만 가격 제안 부분이나 그런 중요한 부분에 대한 것은 케이티 지시 받아서 엔코아플러스에서 거의 다 했었습니다. 가격에 대한 부분은 저한테도 심지어 오픈을 안했었습니다. … (중략) … 문16) 2차 입찰이 롯데정보통신의 가격제안서 누락으로 유찰이 되었는데요. 그 이유가 무엇입니까? 답16) 유○○ 팀장이 실수로 롯데정보통신 가격제안서 챙기는 것을 빠트려서 그리 된 것입니다. 가격제안서를 넣었다고 생각했었는데 그게 아니었던 거죠. 그래서 유○○ 팀장이 민○○ 과장한테 엄청 혼났었습니다.

16) 롯데정보통신이 이 사건 2차 및 3차 입찰과 관련하여 서울도철에 두 차례 제출한 사업제안서의 파일속성에서 작성자가 모두 'encore'로 되어있다.

나) 3차 입찰 들러리 참여 합의 및 합의의 실행

33 서울도철은 2차 입찰이 유찰된 후 2008. 10. 31. 스마트몰 사업과 관련하여 재공고를 하였고, 엔코아 유○○와 포스데이타 송○○는 2008. 11. 4. 롯데정보통신을 방문하여 허○○, 장○○를 만나 들러리 대가 지급에 관하여 논의를 하였다.

34 이러한 사실은 위 <표 12> 엔코아 유○○의 롯데정보통신 방문기록과 다음 <표 15> 기재 엔코아 유○○, 롯데정보통신 장○○의 진술내용에서 확인된다.

<표 15> 엔코아 유○○, 롯데정보통신 장○○의 진술내용 중 발췌

<엔코아 유○○ 진술내용 중 발췌(소갑 제25호증)> 문11) 2차 때 입찰 전에 롯데정보통신을 방문하신 적이 있으시죠? 답11) … (전략). 김○○ 팀장으로부터 롯데의 장○○ 과장(당시 과장)하고 그 위에 팀장이 허 무슨 팀장이었던 걸로 기억이 납니다. 그렇게 4명이서 롯데에 SI팀 사무실에서 만났었습니다.… (중략) …. 롯데를 방문한 후 이러한 내용을 민○○ 과장과 송○○ 차장한테 이야기를 했습니다. 그리고 난 뒤에 제가 송○○ 차장과 롯데를 방문했습니다. 저는 장○○ 팀장과 밖에서 따로 대기하고 있고 송○○ 차장과 롯데의 허팀장이 무슨 이야기를 했는지는 잘 모르겠습니다. <롯데정보통신 장○○의 진술내용 중 발췌(소갑 제14호증)> 2008. 11. 4. 엔코아의 유○○ 팀장과 포스코아이씨티의 영업대표인 송○○ 차장이 당사를 방문하여 출입대장 작성 후 당사 14층으로 올라왔고 제가 직접 회의실로 안내하였습니다. 그런데 유○○ 팀장은 14층에 올라오지 않고 1층에서 대기하여, 당시 회의에는 당사의 허○○ 팀장과 저, 그리고 포스코아이씨티의 영업대표인 송○○ 차장이 참석하였습니다. 송창재 차장은 재입찰에 들러리를 서주면, 포스코아이씨티가 당사에 매출 40억 원, 마진 7.5%가 보장되는 사업을 넘겨주겠다고 제안하였습니다.

35 포스데이타 강○○환·송○○가 2008. 11. 6. 롯데정보통신을 방문[17]하였는데

17) 이 방문에서 이규제가 동행하였는지는 불분명하다. 그러나 포스데이타 강○○·이○○는 롯데정보통

이러한 사실은 다음 <표 16> 기재 케이티 민○○, 롯데정보통신 장○○·허○○의 진술내용 및 <표 17> 기재 포스데이타 송○○의 롯데정보통신 방문기록을 통해 인정된다.

<표 16> 케이티 민○○, 롯데정보통신 장○○·허○○의 진술내용 중 발췌

<케이티 민○○의 진술내용 중 발췌(소갑 제19호증)> 문17) 들러리 대가에 대해서 롯데정보통신의 불만이 많았고 이 문제로 롯데정보통신과 자주 통화했다고 들었습니다. 구체적으로 나눈 이야기가 무엇이었습니까? 답17) … (전략), 롯데정보통신은 담합을 신고하겠다고 송○○ 차장을 협박하여 송○○ 차장 및 포스데이타의 강○○ 상무가 직접 롯데정보통신을 찾아가서 협의하고 문서까지 작성했던 사실을 송○○ 차장과의 전화통화에서 들었고, … (후략). <롯데정보통신 장○○의 진술내용 중 발췌(소갑 제14호증)> 포스코아이씨티의 강○○ 상무와 송창재 차장은 2008. 11. 6. 당사를 방문하였고, 출입대장 작성 후 당사 14층으로 올라왔고 제가 직접 회의실로 안내하였습니다. 당사에서는 누가 참석하였는지 정확히 기억이 나지 않습니다. MOU에는 강○○ 상무가 날인하고, 매출 확약서에는 송○○ 차장이 날인하였던 것 같습니다. <롯데정보통신 허○○의 진술내용 중 발췌(소갑 제17호증)> 문12) 이 건 입찰과 관련하여 포스데이타 쪽 직원 분을 만난 적 있으시죠? 답12) 포스데이타 상무가 우리 회사를 방문한 적이 있었습니다. 1차 들러리 유찰된 이후였던 것 같은데요. 이 건 입찰에 대해서 잘 협조해보자, 그런 이야기가 오갔던 것 같습니다. 그래서 그 날 장○○ 과장이 MOU를 만들었었고 그 초안을 송○○ 차장에게 주었던 것 같습니다.

신을 방문한 사실을 인정하면서 단순히 강○○의 부임 인사차 들린 것이 전부라고 주장하고 방문시기에 대해 강○○은 2008. 9. 이후, 이○○는 2008. 10.~11.으로 진술하고 있다. 실제 강○○은 2008. 9. 1. IT서비스사업본부 영업1부장(상무급 임원)으로 부임하였다. 한편 포스데이타 송○○는 소갑 제24호증 진술내용 중 문13)에서 2008. 9.경 이○○ 부장, 강○○ 상무와 셋이서 롯데정보통신을 방문하였다고 진술하고는 있으나 이와 관련하여 송○○ 등 기타 인물의 방문기록은 확인되지 않는다.

<표 17> 포스데이타 송○○의 롯데정보통신 방문기록(소갑 제4호증)

(개인정보가 포함되어 있어 공란 처리)

36 이후 롯데정보통신 측에서 포스데이타에게 들러리 참여에 대한 대가 지급 확약서를 문서로 요청하자 포스데이타 송○○는 다음 <표 18> 기재와 같이 개인적인 차원에서 <표 20>의 매출확약서에 서명을 하여 롯데정보통신에 제공하였으며, <표 18> 기재와 같이 롯데정보통신 허○○은 송○○의 서명이 된 매출확약서를 본 사실이 있다고 진술하였다.

<표 18> 포스데이타 송○○, 롯데정보통신 허○○의 진술내용 중 발췌

<포스데이타 송○○의 진술내용 중 발췌(소갑 제24호증)> 문18) 포스데이타와 롯데정보통신 간에 주고 받은 MOU나 매출확약서 같은 것이 있었죠? 답18) 롯데정보통신의 허○○ 팀장인가, 장○○ 과장인가 기억은 확실히 나지 않지만 2차 입찰이 유찰된 이후에 재공고 뜬 3차 입찰에 들러리 서는 부분에 대해서 MOU를 요구하면서 저한테 '업무제휴에 관한 협약서'를 메일로 보냈었습니다. 저는 강○○ 상무에게 이것을 보고 드렸고, 강상무님은 안된다고 했고 저는 롯데정보통신에 이야기를 했었습니다. 그러나 롯데정보통신에서 계속 요구하면서 전화가 왔었습니다. 그러다가 허○○ 팀장이 개인적인 차원으로라도 해달라고 해서 그 내용도 이○○ 부장이랑 강○○ 상무에게 보고를 했습니다. 그럼 개인적인 차원으로라도 써주라 해서 제가 매출관련 확인서에 싸인만 해서 팩스로 보냈었습니다. 날짜는 확실히 기억나지 않지만 3차 입찰 이전이었습니다. 저는 그 확약서를 보관하지 않고 그냥 그렇게 끝났습니다.

<롯데정보통신 허○○의 진술내용 중 발췌(소갑 제17호증)>

문12) 이 건 입찰과 관련하여 포스데이타 쪽 직원 분을 만난 적 있으시죠?

답12) 포스데이타 상무가 우리 회사를 방문한 적이 있었습니다. 1차 들러리* 유찰된 이후였던 것 같은데요. 이 건 입찰에 대해서 잘 협조해보자, 그런 이야기가 오갔던 것 같습니다. 그래서 그 날 장○○ 과장이 MOU를 만들었었고 그 초안을 송○○ 차장에게 주었던 것 같습니다.

… (중략) …

문17) 엔코아플러스와 롯데정보통신이 맺은 협약서와 포스데이타와 롯데정보통신이 맺은 MOU 원본 및 송차장 싸인의 매출확약서 원본은 누가 보관하고 있습니까?

답17) 원본을 받으면 일단 카피를 해서 김○○ 부장, 저, 장○○ 과장 이렇게 셋이 나눠서 보관을 했었습니다. 그런데 원본은 누가 보관을 하고 있는지는 모르겠습니다. 제가 갖고 있던 카피본은 결국 못 찾아서 제가 제출하지 못했었습니다. 전 2차**에는 개입하지 않았기 때문에 포스데이타와 맺었던 확약서나 MOU 원본은 저한테는 없었습니다. 그러나 강○○ 상무가 싸인한 MOU 원본을 본 적이 있습니다. 언제인지는 기억이 확실히 나지 않지만 강○○ 상무가 왔다가고 나서 송○○ 차장이 강상무가 싸인한 MOU를 들고서 롯데정보통신을 방문했었던 것 같습니다. 그리고 송○○ 차장이 싸인한 매출확약서를 제가 직접 본 적은 있지만 제가 보관하고 있지는 않았습니다. 장과장이 받았지 않았나 싶습니다. 통상적으로 서류 원본은 담당자들이 보관을 합니다.

* 2차 입찰을 의미한다.

** 2차 들러리 참여, 즉 3차 입찰을 의미한다.

<표 19> 롯데정보통신-포스데이타 간 업무제휴에 관한 협약서 (소갑 제6호증)

(개인정보가 포함되어 있어 공란 처리)

<표 20> 롯데정보통신-포스데이타 간 매출확약서 (소갑 제7호증)

(개인정보가 포함되어 있어 공란 처리)

37 롯데정보통신 장○○ 외 1명은 2008. 11. 11. 서울도철 사업제안서 제출 장소 인근에서 엔코아 유○○ 외 2인을 만나 3차 입찰 관련 사업제안서를 전달받아 이 사건 입찰에 참가하였다.

38 이후 케이티, 포스데이타가 소속된 퍼프컴 컨소시엄은 2008. 11. 14. 이 사건 입찰의 우선협상대상자로 선정되었으며, 롯데정보통신은 위 <표 6>에서 본 바와 같이 232.64점 차로 탈락되었다.

나. 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. 생략

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

② 제1항의 규정은 부당한 공동행위가 다음 각 호의 1에 해당하는 목적을 위하여 행하여지는 경우로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

1. 산업합리화
2. 연구·기술개발
3. 불황의 극복
4. 산업구조의 조정
5. 거래조건의 합리화
6. 중소기업의 경쟁력향상

③ ~ ⑥ 생략

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제33조 (경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

39 피심인들의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당되기 위해서는 둘 이상의 사업자가 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의하여야 한다.

40 따라서 이 사건 행위가 법 제19조 제1항 소정의 부당한 공동행위가 되기 위해서는 첫째, 둘 이상의 사업자가 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 낙찰자를 결정하는 행위를 할 것을 합의하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 합의의 존재 여부

41 법 제19조 제1항의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.[18] 다시 말해, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해만 있는 경우에도 의사연결의 상호성이 인정되면 부당한 공동행위의 합의에 포함될 수 있으며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니며 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다. 나아가 수평적 관계에 있지 아니한 사업자라할지라도 수직적 경쟁관계에 있는 다른 사업자들과 공동하여 부당한 공동행위에 관한 합의를 할 수 있다.[19]

18) 서울고등법원 2001. 10. 16. 선고 2000누16830 판결 참조
19) 서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009누2483 판결 및 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009두19700 판결 참조

42 한편 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하고, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하지 않는다.[20]

43 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이, 케이티와 포스데이타 및 엔코아는 서울도철이 발주한 스마트몰 사업 관련 이 사건 입찰에서 퍼프컴 컨소시엄을 낙찰 받게 하기 위하여 들러리를 세워 입찰에 참가하는 것에 합의하였고 엔코아를 매개로 하여 롯데정보통신을 이 사건 입찰의 들러리로 참여하도록 유도하였으며 이 과정에서 엔코아와 포스데이타는 롯데정보통신에게 업무협약서 또는 매출확약서 등을 제공한 사실이 있다.

44 피심인들 간에는 이 사건 입찰에서 롯데정보통신이 들러리로 참여한다는 사실에 대한 상호 인식이 존재하였으며, 진행상황과 관련하여 세부적인 내용들을 상호 공유하였고 구체적인 합의의 실행 과정에서 일련의 역할 분담까지 있었던 것으로 판단되는바 피심인들은 낙찰자를 사전에 합의한 것으로 인정된다.

45 이와 관련하여 케이티와 포스데이타는 직원인 민○○과 송○○가 개인의 이권과 관련하여 뇌물을 수수하는 과정에서 이 사건 합의가 발생한 것일 뿐 케이티와 포스데이타의 행위로는 볼 수 없다는 취지의 주장을 한다.

46 살피건대, 케이티 민○○과 포스데이타 송○○는 각각 케이티와 포스데이타의 영업 수주를 위해 이 사건 행위에 관여하였으며 그 결과는 개인의 사익으로 연결되는 것이 아니라 케이티와 포스데이타의 이익으로 귀속된다는 점, 민○○은 케이티 박○○에게, 송○○는 포스데이타 강○○에게 이 사건 행위와 관련된 사항을 보고하였음에도 이에 대하여 포스데이타 또는 케이티가 롯데정보통신 등에게 반대의사를 명확하게 표명하였다고 볼 수 있는 증거가 없다는 점, 민○○과 송○○의 직책, 담당업무, 제반 상황 등을 미루어 볼 때 이 사건 합의의 상대방인 롯데정보통신 등은 민○○과 송○○의 행위를 케이티와 포스데이타의

20) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 및 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두7872 판결 참조

행위로 인식하여 이를 토대로 합의내용을 실행한 점 등을 미루어 볼 때 케이티와 포스데이타의 주장은 이유없다.

47 한편 일부 피심인들은 다음의 이유를 들어 자신들이 이 사건 합의에 참가하지 않았다는 주장을 하고 있으나 다음에서 검토하는 바와 같이 이유없다.

48 먼저, 케이티는 케이티가 이 사건 합의에 관여하였다는 명시적인 증거가 없고, 설사 일부 진술 내용에서 케이티의 관여 가능성이 있다하더라도 그러한 진술 내용 자체가 상호 모순되어 신빙성이 떨어지는 점 등을 들며 자신은 이 사건 합의에 참가하지 않았다고 주장하나, 위 <표 13>에서 살펴본 바와 같이 이 사건 합의가 법적으로 문제가 될 것을 우려한 박○○의 지시로 이 사건 행위 전반에 직접적으로 나서지 않았기 때문으로 판단되며, 그 대신 케이티는 엔코아를 통해 각종 의견을 전달하고 확약서 등 관련 문서 작성을 지시[21]한 것으로 인정된다.

49 나아가 케이티 주장처럼 일부 진술 내용에 모순이 있다하여도 이는 사실을 인정함에 있어 증거 판단의 문제에 불과한바, 법 제19조 제1항의 '합의'란 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해를 포함하는 개념인데, 케이티는 엔코아, 포스데이타와 함께 들러리를 세워 입찰에 참여할 필요성에 대한 논의를 했었고, 이 사건 입찰에 롯데정보통신이 들러리로 참가한다는 사실을 인지하고 있었음에도 이를 적극적으로 만류하는 등의 행위를 하지 않았으며, 엔코아와 포스데이타가 롯데정보통신을 만나 협의하는 등 이 사건 합의 전반에 걸친 상황을 공유하면서 인지하고 있었다고 판단되는바, 따라서 케이티는 이 사건 합의에 관여하였다고 보아야 하는바 케이티의 주장은 이유없다.

50 포스데이타의 경우, 롯데정보통신이 제출한 확약서 등 서류에 포스데이타 등의 서명이 없는 것은 포스데이타와 롯데정보통신이 합의한 사실이 없다는 증거

21) 엔코아는 2013. 10. 2. 구술심의과정에서, 롯데정보통신의 들러리 대가 요구내용을 케이티 민○○에게 전달하였고 엔코아의 의견전달을 통해 민○○과 롯데정보통신 허○○이 4~5차례 협의하였으며 롯데정보통신의 확약서 작성 요청을 케이티가 거절함에 따라 엔코아가 확약서를 대신하여 작성하였다는 내용의 진술을 하였다.

이고, 퍼프컴 컨소시엄의 실질적인 주간사이면서 주도적으로 이 사건 행위를 한 것은 케이티이며, 포스데이타는 단지 퍼프컴 컨소시엄의 구성사업자에 불과할 뿐 이 사건 합의 당사자에 해당하지 않는다는 취지의 주장을 한다.

51 살피건대, 위 확약서 등의 서류는 모두 데이터 파일로서 실제 서명된 원본이 분실되어 제출되지 못하고 데이터 파일만이 제출된 것으로서 따라서 데이터 파일 속성상 서명은 없으나 포스데이타와 롯데정보통신 사이의 업무제휴에 관한 협약서의 경우 <표 16>, <표 18> 등에서 보는 바와 같이 강○○의 서명을 한 문서를 직접 본 사실이 있고, 매출확약서의 경우 <표 18>에서 보는 바와 같이 확인서의 경우 송○○가 자신이 서명한 사실은 직접 인정하고 있다고 진술한 취지 등을 감안하면, 데이터 파일에 서명이 없는 점을 들어서 혹은 케이티가 포스데이타에 보낸 이메일의 내용[22]과 같이 케이티가 담합에 대해 주도하겠다는 의사를 포스데이타에 전달하였다 하더라도 이러한 사정만으로 포스데이타가 합의에 참가하지 아니하였다고 주장할 수는 없다할 것이며 나아가, 롯데정보통신 장○○·허○○, 케이티 민○○ 등의 진술 및 롯데정보통신 출입기록대장 방문기록 등에서 포스데이타 송○○의 출입 및 이 사건 행위 관련 협의 사실이 존재하는 점 등에 미루어 볼 때 포스데이타는 이 사건 합의에 관여하였음이 인정되는바 위 피심인의 주장은 이유없다.

52 한편, 엔코아는 자신은 이 사건 합의의 단순방조자에 불과할 뿐, 다른 피심인들을 교사하거나 다른 피심인들과 동등한 지위에서 합의한 사실이 없다는 취지의 주장을 하나, 엔코아는 이 사건 합의의 들러리인 롯데정보통신과 직접 접촉하여 이 사건 입찰에의 들러리 참가를 제안하고 그에 따른 대가 지급을 약속하고, 롯데정보통신의 사업제안서를 작성하는 등 이 사건 합의 관련 중요한 역할을 수행한 바, 비록 엔코아는 수평적 관계에 있지 아니한 사업자라 할지라도 수직적 경쟁관계에 있는 다른 사업자들과 공동하여 법 제19조 제1항 소정의 부당한 공동행위를 하였다고 판단되므로[23] 엔코아의 주장은 이유없다.

---

22) 각주 15) 참고
23) 각주 19) 참고. 해당 판례는 영화배급업자와 수직적 관계에 있는 영화상영업자와의 공동행위를 인정하고 있다.

53 다시 엔코아는 수직적 경쟁관계에 있는 업체 간의 공동행위는 제조업자와 대리점, 도·소매업자 등 업무의 필연적 관련성이 있는 경우에만 성립하는데 엔코아는 피심인들의 하도급업체로서 언제든지 교체가능성이 있어 업무의 필연적 관련성이 없으므로 수직적 공동행위에 해당되지 아니한다고 주장하나, 법 제19조 제1항 본문 전단은 사업자가 '다른 사업자'와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 할 것을 합의하여서는 아니된다고 규정할 뿐 그들 사이에 수평적 관계가 있거나 또는 사업자 간 업무의 필연적 관련성이 있을 것을 요건으로 하지 않으며 수평적 경쟁관계에 있지 않은 사업자들의 공동행위라 할지라도 그것이 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하거나 제한할 우려가 있다면 규제의 필요성이 인정된다[24]고 보아야 하며 나아가, 하도급업체로서 언제든지 교체가능하다는 이유만으로 업무의 필연적 관련성이 없다고도 보기 어려우므로 피심인의 주장은 어느모로 보나 이유없다.

나) 경쟁제한성 여부

54 어떠한 공동행위가 법 제19조 제1항이 정하고 있는 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[25]

55 다만, 입찰가격과 낙찰자 결정에 관한 합의는 응찰과정에서의 자유로운 가격경쟁을 제한하고 그로 인하여 당해 입찰에서의 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로, 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[26]

56 한편 '입찰질서 공정화에 관한 지침'[27]은 이 사건 행위와 같이 낙찰예정자를

24) 서울고등법원 2012. 10. 11. 선고 2012누3028 판결 참조
25) 대법원2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
26) 서울고등법원 2006. 1. 11. 2005누6289 판결 참조
27) <입찰질서 공정화에 관한 지침>

사전에 결정하는 것은 입찰제도의 취지에 반하며 상품 및 용역 거래에 관한 경쟁을 본질적으로 제한하는 것으로 원칙적으로 법에 위반되는 것으로 규정하고 있다.

57 피심인들의 이 사건 행위는 담합이 아니면 당해 사업을 수주하기 어렵다는 인식 하에 경쟁제한적 의도를 지니고 시작되었다고 봄이 타당하고, 이러한 피심인들의 행위로 서울도철 발주 스마트몰 사업자 공모 입찰시장에서 유효한 경쟁이 이루어지지 않고 피심인들의 의사에 따라 우선협상대상자가 결정되었으며, 이 사건 행위는 본질적으로 낙찰예정자를 사전에 결정하는 방식의 입찰담합으로서 그 성격상 경쟁제한 효과만 발생시킬 뿐 달리 효율성 증대효과는 가져오지 않는 경성 공동행위이므로 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다.

58 이와 관련하여 케이티는 이 사건 입찰은 당초 퍼프컴 컨소시엄 외에는 참여자가 없어 롯데정보통신이 들러리로 참여하지 않았다 하더라도 수의계약으로 컨소시엄이 선정되었을 것이므로 낙찰자 결정에 영향을 미치거나 낙찰가능성이 있는 다른 사업자를 배제시킨 효과가 없고, 우선협상대상자 선정 후 외부기관이 감정한 가격에 따라 계약금액이 결정되므로 낙찰가격에 변화가 발생하지 않아 가격경쟁이라는 것이 당초 존재하지 않으며, BOT 방식의 특성상 발주처인 서울도철은 손해를 입은 바가 없으므로 경쟁제한성이 없다고 주장한다.

59 살피건대, 롯데정보통신 또한 2008. 7. 18. 발주처가 개최한 사업설명회에 참석한 사실이 있으며 사업타당성에 대한 검토를 계속하는 등 이 사건 입찰의 참

---

3. 입찰담합의 제유형과 법위반행위

(2) 낙찰예정자의 사전결정

사업자가 공동으로 낙찰예정자 또는 낙찰예정자의 선정방법을 결정하는 것은 입찰제도의 취지에 반하고 상품 및 용역거래에 관한 경쟁을 본질적으로 제한하는 것으로 원칙적으로 위반됨. 여기에서 결정이란 계약·협정·결의 등 명시적 결정뿐만 아니라 기타 어떤 방법으로도 합의에 도달하게 되는 행위를 말함

<금지 또는 법위반 가능성이 큰 행위>

- 특정업체들간에 일정한 범위내의 공사를 교대로 수주하거나 특정업체가 다른 입찰 참가업체들의 산출내역서를 대신 작성하여 주면서 입찰에 참가하게 하거나 입찰내역서를 첨부하지 않는 등의 형태로 입찰에 참가하여 특정업체의 낙찰을 밀어주는 행위

여를 고려하던 중 엔코아의 들러리 제안을 받아들여 입찰에 참여한 것으로 보이는 바 이 사건 합의로 인해 롯데정보통신이 경쟁자로서 입찰에 참여할 기회가 제한되었다고 판단된다.

60 또한 이 사건 2차 입찰은 1차 입찰과는 사업의 명칭, 내용, 사업비, 낙찰자 결정방식 등이 상이한 별개의 입찰로 보아야 하고, 피심인들은 이 사건 2차 입찰에서부터 제19조 제1항 제8호 소정의 입찰담합을 하였으나 롯데정보통신의 가격제안서 누락으로 부득이하게 유찰된 것 일뿐이므로 애초부터 수의계약이 가능하여 제한될 경쟁자체가 없었다는 케이티의 주장은 타당하지 않다.

61 뿐만 아니라 제안서 평가 기준 가운데 입찰 참가자가 제안한 가격 분야가 30%를 차지하고 이러한 투찰가격을 엔코아 측이 임의로 작성함으로써 가격요소에 의한 경쟁이 현저히 감소하였는바, 실제 평가결과에서 컨소시엄과 롯데정보통신의 사업·시스템 구축분야의 점수 차는 57.3점에 불과한 반면 가격 분야의 점수 차는 175.64점으로 나타나 가격 분야가 사업자의 낙찰 여부에 크게 영향을 준 것으로 보이므로 가격경쟁이 존재하지 않았다는 주장 또한 타당하지 않다. 마지막으로 발주처의 손실방지는 입찰담합에 대한 규제를 통해 보호하고자 하는 법익이기는 하나 경쟁제한성 여부에 직접적으로 영향을 주는 것이라고 보기는 어렵다. 따라서 케이티의 주장은 모두 이유없다.

3) 소결

62 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 부당한 공동행위로 인정된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

1) 관련 법 규정

63 피심인들은 서울도철 발주 1차 입찰이 유찰된 후 2008. 9. 경부터 지속적으로 협의하여 왔고, 롯데정보통신이 2008. 11. 11.에 이 사건 3차 입찰에 참여함으로써 위 2. 가.의 행위가 종료되었는바 종료 당시 시행되고 있던 법령과 고시를 적용한다. 따라서 시정조치에 관하여는 법 제21조, 과징금 산정에 관하여 법 제22조, 제55조의3, 법 시행령(대통령령 제20884호, 2008. 7. 1. 시행) 제9조, 제61조 제1항 관련 [별표2] 및 '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'(2008. 11. 10. 공정거래위원회 고시 제2008-18호 와 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용한다.

2) 시정조치 및 과징금 부과 여부

64 향후 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 위반행위의 재발을 방지하기 위하여 피심인들에 대하여 법 제21조에 따라 시정명령을 부과하기로 한다.

65 과징금부과와 관련하여, 이 사건 입찰시장에서 케이티, 포스데이타, 롯데정보통신의 시장지력이 절대적인 상황에서 낙찰예정자를 사전에 결정하고 이 사건 입찰에 퍼프컴 컨소시엄과 롯데정보통신만이 참가하여 자유롭고 공정한 경쟁질서를 크게 저해하는 효과를 발생시킨 반면 효율성 증대효과는 없다할 것이므로, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 과징금 고시에 따라 과징금을 부과하되, 엔코아의 경우 비록 이 사건 합의에 들러리를 세우는 주요한 역할을 수행하였으나 다른 피심인들에 비해 종속적 지위에 있었던 점, 이 사건 행위로 경제적 이익을 기대는 하고 있었으나 불확실한 것이었던 정황 등을 감안하여 엔코아에 대하여는 과징금을 부과하지 아니하기로 한다

나. 과징금 산정

1) 관련매출액 산정

66 관련매출액이란 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액이다.

67 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다. 그리고 응찰하지 아니하였거나 탈락한 자에 대하여는 기본과징금을 2분의 1 범위 내에서 감액할 수 있다.

68 이 사건에서 서울도철과 퍼프컴 컨소시엄이 2009. 6. 5. 체결한 스마트몰 사업 계약서에는 투자비용, 기본보장금 및 매출수수료율 등 총 3가지 종류의 금액이 명시되어 있으나, 입찰담합의 억지라는 행정목적을 실현하기 위해 과징금의 부과기준은 위반행위의 대상이 된 당해 입찰의 규모를 반영하는 것[28]으로 볼 수 있어야 하며 이 사건 입찰에서는 기본보장금이 입찰의 규모를 반영하고 있다는 점, 입찰 과정에서 각 참여자들이 써내는 기본보장금이 경쟁수단으로 작용하여 낙찰여부에 영향을 미친다는 점, 발주처가 제공하는 공간에 시공사들이 시설물을 설치하여 광고사업을 통한 수익을 얻는 것이 이 계약의 핵심이므로 기본보장금을 일종의 사업운영권 매입금액으로 볼 수 있다는 점, 통상 이행보장금 등은 계약금을 기준으로 하여 산정하기 마련인데 실제 계약서 상 사업이행보증금은 기본보장금의 10%로, 지급이행보증금은 기본보장금의 15%로 명시되어 있는 점 등을 고려할 때 기본보장금을 계약금액으로 볼 수 있다.

69 따라서 케이티, 포스데이타 및 롯데정보통신의 관련매출액은 기본보장금에서

28) 서울고등법원 2008. 9. 11. 선고 2007누21886 판결 참조

부가가치세를 제외한 127,636,363천 원으로 한다.

70 이에 대하여 케이티와 포스데이타는 관련매출액 산정에 있어 퍼프컴 컨소시엄 내 지분인 5%를 고려하여야 한다고 주장하나, 이는 추후 부과과징금 단계에서 고려할 사안에 불과하고[29] 관련매출액 산정에서 이를 감안할 것은 아니라할 것이므로 위 피심인들의 주장은 이유없다.

2) 부과기준율

71 이 사건 행위는 낙찰자를 사전에 결정하는 입찰담합으로서 법 제19조 제1항 제8호에 해당하며, 그 자체로서 경쟁제한효과가 발생하는 것이 명백한 점, 효율성 증대효과가 없다는 점을 감안하여 매우 중대한 위반행위로 보아 7%의 부과기준율을 적용한다. 다만 롯데정보통신의 경우 이 사건 입찰에서 탈락자임을 감안하여 3.5%의 부과기준율을 적용한다.

3) 기본 산정기준

72 3개 피심인별로 위 3. 나. 1) 및 2)에 따라 산출한 기본 산정기준은 다음 <표 21> 기재와 같다.

<표 21> 피심인별 기본 산정기준

(단위 : 백만 원)

피심인	관련매출액	부과기준율(%)	기본 산정기준
케이티	127,636	7.0	8,934.52
포스코아이씨티	127,636	7.0	8,934.52
롯데정보통신	127,636	3.5	4,467.26

29) 서울고등법원 2008. 7. 10. 선고 2007누24434 판결 및 2008. 10. 23. 선고 2008누8859 판결 참조

4) 1차 조정

73 위 3개 피심인들은 과거 3년간 3회 이상 법 위반으로 조치를 받거나 벌점 누산점수가 5점 이상인 경우 등에 해당되지 않아 1차 조정사유가 없어 기본 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

5) 2차 조정

74 위 3개 피심인들에게 조사방해, 행위주도, 고위임원 관여 등의 가중사유 또는 조사협조, 입찰의 무효, 위반행위 자진시정 등의 감경사유가 없어 1차 조정 산정기준을 2차 조정 산정기준으로 한다.

6) 부과과징금의 결정

75 케이티와 포스데이타의 경우, 입찰 참여시 당해 컨소시엄에서 차지하는 지분이 각 5%에 그치고 그에 따라 부당이득의 규모도 케이티와 포스데이타가 각각 단독으로 계약을 체결하였을 경우보다 적을 수밖에 없다는 점을 감안하여 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 및 Ⅳ. 4. 바.의 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 20%를 감경한 후 백만 원 미만 금액을 절사하여 다음 <표 22> 기재와 같이 부과과징금을 결정한다.

<표 22> 피심인별 부과과징금

(단위 : 백만 원)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률(%)	부과과징금
케이티	8,934.52	20	7,147
포스코아이씨티	8,934.52	20	7,147
롯데정보통신	4,467.26	-	4,467

4. 결론

76 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 11월 5일

의 장	위 원 장	노 대 래
	부위원장	정 재 찬
	위 원	안 영 호
	위 원	지 철 호
	주심위원	정 중 원
	위 원	서 석 희
	위 원	유 진 희
	위 원	김 의 형
	위 원	박 병 형